

Reclamo público y solicitud formal de revisión por cobros no aclarados de Puerto Columbo S.A.

Reclamante: Juan Pablo Chaparro Soumastre

Fecha: 29 de mayo de 2026

Empresa reclamada: Puerto Columbo S.A.

Materia: Cobros no aclarados, falta de canales efectivos de atención, imposibilidad práctica de revisar cargos antes de pagar y riesgo de generación de nuevos costos por almacenaje o "piso".

1. Resumen ejecutivo

Por medio del presente documento dejo constancia pública y formal de un reclamo contra Puerto Columbo S.A., relacionado con la emisión de la Factura Electrónica N° 551879, de fecha 28-05-2026, por un monto total de \$1.127.005, asociada a gastos portuarios, servicios extraportuarios y servicios documentales relacionados con el retiro de una carga de importación.

El problema principal no es solo el monto, sino la falta de explicación, falta de transparencia y falta de canales efectivos de comunicación para entender qué se está cobrando, por qué se cobra y con qué base tarifaria.

La provisión inicial informada por la Agencia de Aduanas Rubio para gastos portuarios fue de aproximadamente \$620.000. Sin embargo, la factura final emitida por Puerto Columbo asciende a \$1.127.005, prácticamente el doble de lo provisionado inicialmente.

Ante la advertencia de que, si no se pagaba, la carga no podría retirarse y seguiría generando costos ("piso", almacenaje y otros), con fecha 28-05-2026 me vi obligado a pagar la totalidad de la factura como única forma de retirar la mercancía. El pago se efectuó de buena fe y bajo protesta, sin haber recibido una explicación de los cargos, y no implica aceptación de su procedencia. Por ello solicito ahora la revisión y, de constatare cobros sin respaldo, su devolución.

2. Hechos principales

1. Se realizó una operación de importación cuya carga quedó vinculada a servicios de Puerto

Columbo S.A.

2. La Agencia de Aduanas Rubio informó inicialmente una provisión aproximada de \$620.000 por concepto de gastos portuarios.
 3. Posteriormente, Puerto Columbo S.A. emitió la Factura Electrónica N° 551879, de fecha 28-05-2026, por un total de \$1.127.005.
 4. La factura contiene ítems que no se explican suficientemente, especialmente dos cobros documentales que parecen superponerse o duplicarse.
 5. Se ha intentado obtener una explicación clara, pero no existen canales efectivos de atención: los teléfonos disponibles públicamente no permiten resolver el caso y no se obtiene una persona responsable que explique los cargos.
 6. La respuesta práctica fue que, si no se pagaba, la carga no podría retirarse y seguiría generando costos.
 7. Ante esa advertencia, con fecha 28-05-2026 pagué la totalidad de la factura para poder retirar la carga, bajo protesta y dejando constancia de mi disconformidad; el pago no implica aceptación de los cobros.
 8. Por lo anterior, se solicita formalmente la revisión, explicación y respaldo de cada cargo y, de constatarse cobros no justificados, su rebaja y la devolución de lo pagado en exceso.
-

3. Detalle de la factura reclamada

Código	Descripción	Cantidad / Unidad	Monto
COL-702	Despacho de carga suelta normal	15,59 UNIT	\$530.091
COL-720	Separación de carga por BL	1,00 UNIT	\$178.958
COL-913	Apoyo a clientes en tramitación documental de internación	1,00 UNIT	\$27.738
COL-919	Apoyo a clientes en servicio documental de importación	1,00 UNIT	\$210.276

Total afecto (neto): \$947.063

IVA 19%: \$179.942

Total factura: \$1.127.005

La diferencia entre la provisión inicial informada de \$620.000 y el monto facturado de \$1.127.005 asciende a \$507.005, sin que exista una explicación clara, verificable ni comprensible para el importador.

4. Puntos especialmente reclamados

4.1. COL-702 — Despacho de carga suelta normal · \$530.091 (15,59 UNIT)

- Qué significa exactamente "UNIT" y por qué se aplican 15,59 unidades.

- Si la unidad corresponde a tonelada, metro cúbico, tonelada-metro cúbico, bulto, evento u otra.
- Cuál es la tarifa pública vigente aplicada y cómo se llega matemáticamente a \$530.091.
- Si la carga efectivamente calificaba como "carga suelta normal" para este cobro.

4.2. COL-720 — Separación de carga por BL · \$178.958

- Qué gestión concreta se realizó y si fue efectivamente necesaria.
- Quién solicitó o autorizó ese servicio y si era obligatorio o voluntario.
- Cuál es la tarifa pública vigente aplicada.

4.3. COL-913 — Apoyo en tramitación documental de internación · \$27.738

- Qué documento específico se tramitó y qué gestión concreta realizó Puerto Columbo.
- Cuándo se prestó el servicio, quién lo solicitó o autorizó y si era obligatorio o voluntario.
- Qué tarifa pública respalda este cargo.

4.4. COL-919 — Apoyo en servicio documental de importación · \$210.276

- Qué significa exactamente "servicio documental de importación" y qué documentos se gestionaron.
- Qué diferencia existe entre este ítem y el COL-913, y por qué ambos se cobran de manera separada.
- Quién solicitó o autorizó este servicio y si el importador tuvo opción real de rechazarlo.
- Qué tarifa pública vigente respalda el monto de \$210.276 y cómo se justifica económicamente.

Nota: En conjunto, los ítems COL-913 y COL-919 suman \$238.014 antes de IVA, monto relevante que no se encuentra debidamente explicado y que motiva la sospecha de una posible duplicidad de cobro por un mismo concepto documental.

5. Falta de canales efectivos de comunicación

El importador no cuenta con canales efectivos para pedir explicación antes de pagar. Aunque Puerto Columbo informa públicamente teléfonos y canales de contacto, en la práctica no se obtiene una respuesta útil, directa y trazable que permita conocer:

- Quién es la persona responsable del cobro y cuál es el área encargada de aclarar la factura.
- Cuál es la base tarifaria vigente y qué servicios fueron efectivamente prestados.
- Cómo se calculó cada ítem.

- Qué alternativa existe para pagar bajo reserva, reclamar o evitar nuevos costos mientras se resuelve la aclaración.

La ausencia de una respuesta efectiva convierte el cobro en una imposición práctica, porque el importador debe pagar para retirar su carga, aunque no entienda ni pueda verificar los montos.

6. Riesgo de nuevos costos y presión económica

Como el importador no podía retirar una carga que seguiría acumulando costos (almacenaje, "piso" u otros) mientras no pagara, el pago se volvió inevitable: hubo que pagar primero —el 28-05-2026— y reclamar después. Se produce una asimetría evidente: el operador tiene control sobre la carga y sobre la generación de costos futuros, mientras el importador queda forzado a pagar montos no explicados y luego perseguir su revisión y eventual devolución.

7. Fundamentos normativos y antecedentes relevantes

7.1. Derecho de petición ante la autoridad

El artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República reconoce el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, en términos respetuosos y convenientes.

7.2. Procedimiento administrativo y deber de respuesta

La Ley Nº 19.880 regula las bases de los procedimientos administrativos de los órganos de la Administración del Estado (principios de celeridad, conclusivo, impulso de oficio y deber de derivar al órgano competente, art. 14). Presentado este reclamo ante Aduanas, DIRECTEMAR, Ministerio de Transportes u otros órganos públicos, se solicita su tramitación conforme a dichas reglas.

7.3. Transparencia y acceso a información pública

La Ley Nº 20.285 regula el principio de transparencia de la función pública. Se solicita información sobre la habilitación, fiscalización y régimen aplicable a Puerto Colombo S.A. como recinto o almacén extraportuario.

7.4. Régimen de almacenes extraportuarios y recintos de depósito aduanero

El Servicio Nacional de Aduanas informa que las mercancías pueden permanecer en recintos

extraportuarios habilitados o concesionados. El inciso segundo del artículo 56 de la Ordenanza de Aduanas (DFL N° 30/2004 Min. Hacienda) define el almacén extraportuario y establece su habilitación directa; el Decreto N° 1114 de 1997 del Ministerio de Hacienda (publicado el 26-05-1998) aprueba el reglamento para la habilitación y concesión de los recintos de depósito aduanero y el almacenamiento de mercancías, complementado por las Resoluciones N° 3058/2012 y N° 3060/2012 de la Dirección Nacional de Aduanas. Se solicita a Aduanas revisar si los servicios facturados se encuentran correctamente habilitados, respaldados y comunicados, y si las tarifas corresponden a las tarifas públicas informadas.

7.5. Derecho a información veraz, oportuna y transparente

La Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores reconoce el derecho a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios, su precio y condiciones de contratación. El SERNAC recibe reclamos en sernac.cl / teléfono 800 700 100, dentro del plazo de hasta 2 años desde la infracción.

7.6. Libre competencia y usuarios cautivos

En abril de 2026 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el TDLC contra los terminales TPS (Valparaíso), STI y DP World San Antonio, pidiendo eliminar el cobro de una "tarifa de seguridad" aplicada a importadores y exportadores y multas por abuso de posición dominante, destacando el problema de los usuarios cautivos que no pueden sustituir fácilmente la instalación por la que mueven su carga.

Nota: Aclaración: Puerto Columbo S.A. es un almacén extraportuario y no figura entre los terminales requeridos por la FNE en ese caso. Se cita únicamente como contexto del problema general de transparencia y usuarios cautivos en la cadena logística portuaria, sin afirmar que la situación sea idéntica ni que exista infracción declarada en su contra.

8. Solicitudes concretas

1. Explicación detallada y por escrito de cada ítem cobrado.
2. Tabla tarifaria pública vigente aplicable a la fecha de la factura.
3. Fórmula exacta de cálculo de cada cargo.
4. Aclaración de la diferencia entre COL-913 y COL-919.
5. Identificación de quién solicitó o autorizó los servicios documentales.
6. Información sobre si dichos servicios eran obligatorios o voluntarios.
7. Información sobre alternativas para retirar la carga sin contratar esos servicios.
8. Revisión de todo cargo no explicado ni respaldado y, de no corresponder, su rebaja y la devolución de lo pagado en exceso (la factura ya fue pagada el 28-05-2026 bajo protesta).
9. Constancia de que el pago se efectuó bajo protesta y no implica aceptación de los cobros, conservando el derecho a reclamar y a la devolución.
10. Habilitación de un canal efectivo de atención, con nombre, teléfono y correo de una

persona responsable.

11. Revisión por Aduanas desde la perspectiva del régimen extraportuario.
 12. Orientación de DIRECTEMAR y Empresa Portuaria San Antonio sobre la autoridad competente.
 13. Conocimiento del Ministerio de Transportes (Programa de Desarrollo Logístico).
 14. Recepción de antecedentes por la FNE para evaluar problemas de usuarios cautivos y falta de transparencia.
-

9. Petición de solución urgente

Solicito una respuesta urgente. Ya pagué la totalidad de la factura el 28-05-2026, de forma obligada y bajo protesta, como única vía para retirar mi carga y no seguir acumulando costos. Mi intención es y ha sido pagar solo lo que corresponda conforme a derecho; por ello no resulta razonable que se me haya obligado a pagar montos no explicados bajo la presión de costos adicionales. En consecuencia, solicito la revisión de los cargos y la devolución de todo monto que no se encuentre respaldado. Este documento se difunde con el único objetivo de dejar constancia formal, solicitar transparencia y pedir intervención u orientación de las autoridades competentes.

10. Documentos de respaldo

- Factura Electrónica N° 551879 (evidencia/factura_551879_puerto_columbo.pdf), emitida por Puerto Columbo S.A., 28-05-2026.
- Comprobante de transferencia por \$1.127.005 a Puerto Columbo S.A. (RUT 76.008.959-1), 28-05-2026 15:43, concepto "Pago de Proveedores" (pago bajo protesta).
- Provisión inicial informada por Agencia de Aduanas Rubio (~\$620.000).
- Antecedentes de intentos de contacto y falta de respuesta efectiva.

Datos públicos de la empresa (para contraste): sitio web [puertocolumbo.com](https://www.puertocolumbo.com)
(<https://www.puertocolumbo.com>) · Terminal San Antonio: Ruta 78 N° 2375, Barrio Industrial
· Teléfono publicado: (56) 35 220 3701.

11. Fuentes consultadas

1. Constitución Política de la República, art. 19 N° 14.
2. Ley N° 19.880, bases de los procedimientos administrativos.

3. Ley N° 20.285, acceso a la información pública.
 4. Ley N° 19.496, protección de los derechos de los consumidores — SERNAC: cómo reclamar (<https://www.sernac.cl/portal/617/w3-article-9178.html>).
 5. Servicio Nacional de Aduanas — almacenistas y recintos extraportuarios (<https://www.aduana.cl/almacenistas/aduana/2019-01-24/184516.html>).
 6. Decreto N° 1114/1997 Min. Hacienda y art. 56 Ordenanza de Aduanas.
 7. Puerto Colombo S.A. — sitio público (<https://www.puertocolumbo.com>).
 8. FNE — requerimiento ante el TDLC por "tarifa de seguridad" (abril 2026) (<https://www.fne.gob.cl/fne-pide-al-tdlc-que-elimine-cobro-injustificado-de-tarifa-de-seguridad-aplicado-a-importadores-y-exportadores-por-terminales-portuarios-y-que-estos-sean-multados-por-abuso-de-posicion-dominante/>).
-